

TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA

INFORME ANUAL DE GESTIÓN DEL GERENTE GENERAL

Señores Miembros de la Junta General de Accionistas:

En cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución # 92.1.4.3.0013 de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, cumpla con presentar a vuestra consideración el informe anual de la administración de la Compañía TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA, por el año terminado al 31 de diciembre del 2020.

1. La actividad principal realizada por la Compañía TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA durante el año terminado al 31 de diciembre del 2020, fue la transformación, operación, mejoramiento, administración, y mantenimiento del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, conforme a lo estipulado en la cláusula quinta del Contrato de Concesión de Servicios Aeroportuarios celebrado con la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil – Fundación de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, generando los siguientes resultados:
2. Los ingresos aeronáuticos por un valor US\$ 28'128.239, más los ingresos comerciales por US\$ 13'002.582 dieron como resultado un total de ingresos por actividades ordinarias de US\$ 41'130.821; por otro lado, los gastos operativos y administrativos ascendieron al valor de US\$ 42'434.526, entre los cuales los más significativos fueron: Provisión de aporte del 55,25% de los ingresos regulados al Fondo Fiduciario de Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil, por US\$ 14'417.580, depreciación de bienes de terceros por US\$ 1'040.296, amortización de infraestructura por US\$4'034.198; honorarios por Asesoría administrativa y aeroportuaria por US\$ 2'499.526; servicios administrativos de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, por US\$ 3'181.566; más las remuneraciones, honorarios, servicios básicos, publicidad, seguros, mantenimiento, vigilancia, sanidad, bomberos y otros gastos administrativos por un valor de \$17'261.360, se provisionó cartera incobrable por \$ 2'290.203, los gastos financieros por un valor de US\$1'790.449, Otros ingresos por US\$532.564 impuesto a la renta por US\$ 41.714, obteniendo la empresa un resultado de US\$ 5'282.166 como pérdida neta del año.

Durante el año 2020 no se pudieron cumplir los objetivos operacionales propuestos para este período, debido a los efectos causados por la declaratoria de emergencia nacional decretada por el Señor Presidente de la República por la pandemia del Covid 19 y la consecuente suspensión de vuelos internacionales desde el 17 de Marzo 2020 y vuelos nacionales desde el 18 de Marzo 2020, fechas desde las cuales solo se mantuvieron vuelos de carga y vuelos humanitarios. A partir del 01 de junio 2020 se reanudaron las operaciones aéreas comerciales internacionales regulares y desde el 15 de junio 2020 las operaciones aéreas nacionales regulares, todas ellas con una restricción inicial del 30% de las frecuencias autorizadas a cada aerolínea, en Julio se incremento la autorización al 50% y desde Septiembre 2020 las aerolíneas podían operar 100% de sus frecuencias autorizadas, a pesar de lo cual las operaciones aéreas y el transporte de pasajeros disminuyeron de una manera muy significativa.

La Gerencia de la Compañía ha dado cumplimiento a todos los requerimientos y disposiciones de la Junta General de Accionistas y Directorio de la compañía.

Se procedió a notificar a la AAG el acaecimiento de caso fortuito o fuerza mayor por la pandemia del COVID-19, con los efectos contractuales pertinentes, solicitándose expresamente el 7 de septiembre de 2020 el restablecimiento del equilibrio económico financiero conforme a Contrato de Concesión, situación que aún se encuentra en trámite en la AAG.



Los aspectos relevantes desde el punto de vista laboral, legal, tributario, comercial y financiero durante el año 2020 fueron:

Aspectos Laborales

Debido a la emergencia sanitaria Covid 19, en el mes de Julio 2020 se tomó la decisión de liquidar a 61 trabajadores, las vacantes de algunos empleados que renunciaron o fallecieron no fueron reemplazadas y desde el mes de agosto 2020 se redujo el 10% del sueldo a los empleados amparados en la Ley de Apoyo Humanitario y con el consentimiento de cada trabajador, esta última medida es por un año que se puede extender 1 año más. Al cierre del año 2019 teníamos 407 empleados y al cierre del año 2020 tuvimos 328 empleados.

Es necesario mencionar que la Ley de Apoyo Humanitario establece que durante la vigencia del acuerdo de reducción de sueldos de los empleados no se podrá realizar reparto de dividendos a los accionistas de la empresa.

Durante la pandemia, la empresa ha cumplido con todas las disposiciones dadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, por la Dirección General de Aviación Civil, por el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, por el Municipio de Guayaquil y por todas las autoridades competentes.

Aspectos Legales

LAUDO DE 7 DE JUNIO DE 2011

JUICIO No. 17113-2014-0354 (Juez ponente: Dr. Wladimir Jhaya)

AEP N.º 1945-11-EP

a) El Tribunal estableció en el Laudo, que TAGSA no es deudora de las mermas liquidadas por PETROCOMERCIAL por US\$ 974.798,12.

b) PETROCOMERCIAL y la Procuraduría General del Estado dedujeron la Acción de Nulidad de Laudo Arbitral:

i. La Presidente Subrogante de la Corte Provincial de Pichincha, en sentencia de 20 de agosto de 2012, no aceptó la acción de nulidad.

ii. La Procuraduría General del Estado presentó el recurso de apelación, que fue negado.

iii. Luego la Procuraduría General del Estado dedujo el Recurso de Casación que fue negado.

iv. Finalmente, la Procuraduría General del Estado dedujo la Acción Extraordinaria de Protección.

LAUDO DE 28 DE AGOSTO DE 2012

JUICIO No. 17113-2014-1359 (Juez ponente: Dr. Eduardo Andrade)

PRESIDENCIA DE CORTE No. 17100-2013-0005

a) El Tribunal Arbitral estableció en el Laudo que TAGSA no es deudora de las mermas liquidadas por PETROCOMERCIAL por US\$ 2'045.189,46.

b) PETROCOMERCIAL y la Procuraduría General del Estado dedujeron la Acción de Nulidad de Laudo Arbitral.

i. El Presidente de la Corte Provincial de Pichincha, aceptó la demanda y declaró la nulidad del Laudo Arbitral.

ii. TAGSA dedujo el recurso de apelación, que fue negado con sentencia de 15 de noviembre de 2016.

iii. TAGSA presentó el Recurso de Casación que fue aceptado a trámite con providencia de 30 de junio de 2017, fijándose la caución en la suma de US\$ 2.500 para que no se ejecute la sentencia.

iv. El Recurso de Casación fue rechazado por la Corte Nacional de Justicia, devolviendo el expediente a la Corte Provincial de Pichincha para su ejecución.



- c) TAGSA presentó Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional, cuya resolución se encuentra pendiente:
- i. El 08 de noviembre de 2017, la Sala de Apelación de la Corte Provincial de Pichincha remitió a la Corte Constitucional, copia de sus actuaciones para la resolución de la acción mencionada.
 - ii. El 23 de noviembre de 2017, la Presidencia de la Corte Provincial de Pichincha remitió a la Corte Constitucional, copia de sus actuaciones para la resolución de la acción mencionada.

LAUDO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2013

JUICIO No. 17100-2014-070 (Juez ponente: Dr. Fabricio Rovalino Jarrín).

- a) El Tribunal estableció en el Laudo que TAGSA no es deudora de las mermas liquidadas por PETROCOMERCIAL por US\$39.932,57.
- b) PETROCOMERCIAL y la Procuraduría del Estado dedujeron la Acción de Nulidad de Laudo Arbitral.
- c) Mediante sentencia de 28 de junio de 2016 se rechazó la Acción de Nulidad presentada por PETROCOMERCIAL y la Procuraduría General del Estado.
- d) PETROCOMERCIAL y la Procuraduría General del Estado presentaron Recurso de Apelación a la sentencia mencionada, el 03 de julio de 2016.
- e) La Procuraduría General del Estado dedujo el recurso de casación, que fue negado.
- f) la Procuraduría dedujo la Acción Extraordinaria de Protección.
- g) La Sala de Admisión de la Corte Constitucional inadmitió la Acción interpuesta. El 28/06/2019 Presidente de la Corte Provincial de Justicia sentó razón de la ejecutoria de la providencia y vuelve expediente al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Laudo ha tomado plena ejecutividad.

NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL

JUICIO No. 09111-2013-0327 (Juez ponente: Dr. Hugo González Alarcón)

- a) TAGSA demandó ante la Cámara de Comercio de Guayaquil a Petroecuador el pago de facturas que ésta adeudaba por un monto de US\$ 1'945.968,97. El laudo condenó a Petroecuador pagar a TAGSA las facturas referidas.
- b) Petroecuador y la Procuraduría General del Estado dedujeron acción de nulidad que fue concedida mediante sentencia que resolvió la nulidad del laudo, sin embargo, dentro de este proceso no se citó a TAGSA con la demanda por lo que, TAGSA continuó con los recursos que le correspondían. El proceso se ha llevado con bastante demora y retraso.
- c) TAGSA ha presentado varios requerimientos para que el proceso se resuelva.
- d) Finalmente, la sala de lo civil y mercantil de la corte Provincial del Guayas, el 2 de junio de 2020 solicitó copias certificadas del expediente 032/10 al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, remitido el expediente por el Centro de Arbitraje, la Sala expidió sentencia el 11 de noviembre de 2020, mediante la cual se resuelve aceptar el recurso de apelación y deja sin efecto la sentencia que aceptó la nulidad del laudo.

EXCEPCIONES A LA COACTIVA

JUICIO No. 09802-2014-0208

- a) Mediante providencia de fecha 16 de octubre de 2015, el Tribunal Contencioso Administrativo No.2 con sede en Guayaquil, declaró el abandono del proceso por haberse suspendido su tramitación por más de treinta días hábiles, de acuerdo a lo establecido en el artículo 978 del Código de Procedimiento Civil.
- b) TAGSA presentó Recurso Horizontal de Revocatoria a la providencia mencionada amparada en el artículo 245 y a la disposición final del Código Orgánico General de Procesos que contemplan que el término para declararse el abandono es de ochenta días.
- c) El Tribunal Contencioso Administrativo No. 2 rechazó la Revocatoria y ordenó la devolución de los valores consignados por TAGSA.
- d) El 15 de diciembre de 2015, TAGSA interpuso un Recurso de Casación.





- e) Mediante providencia de 22 de diciembre de 2015, el Tribunal Contencioso Administrativo No. 2 negó la admisión del Recurso de Casación al considerarlo extemporáneo y que no reúne los requisitos establecidos en la Ley.
- f) El 29 de diciembre de 2015, TAGSA presentó Recurso de Hecho con la finalidad de que sea la Corte Nacional de Justicia, la que resuelva la admisión del Recurso de Casación.
- g) El Tribunal Contencioso Administrativo No. 2 admitió el Recurso de Hecho y ordenó que se remitan las actuaciones a la Corte Nacional de Justicia.
- h) Mediante oficio de 03 de marzo de 2016, el Tribunal Contencioso Administrativo No. 2 elaboró un oficio para remitir sus actuaciones a la Corte Nacional de Justicia y que se resuelva el Recurso de Hecho,
- i) El 24 de julio de 2019, el Juez de Coactivas remite a la Corte Nacional, los escritos presentados para el impulso de la causa en el año 2018.
- j) El 7 de septiembre de 2020 la Corte Nacional de Justicia resuelve negar el recurso de Hecho y ratificar el auto de inadmisión del Recurso de Casación, por encontrarse fundamentado.

Ejecución de acta de mediación contra el Sr. Marco Antonio Pazmiño Silva como deudor y Nora Pazmiño como garante.- Se firmó un acta de mediación en un proceso arbitral iniciado contra el señor Marco Pazmiño Silva por obligaciones que se encontraban insolutas por concepto de pago de cánones de concesión mercantil. El deudo no cumplió con la obligación acordada y mantiene deuda con TAGSA. Cuantía US\$ 22.518.81. El juez de la causa ordenó mediante auto de fecha 11 de diciembre de 2018 que se embargue el dinero que fue retenido en las cuentas del Banco Bolivariano y Banco General Rumiñahui de los deudores, cantidad que asciende a US\$ 4.922,19

Arbitraje en contra de la compañía SKYECUADOR Líneas Aéreas S.A.- Se cumplió con la terminación unilateral de contrato de concesión mercantil de espacios por falta de pago y se realizó el desalojo respectivo con presencia de Notario. Cuantía US\$ 44.470.34. Se dio inicio al arbitraje y se dispuso citar al representante legal de la preinducada compañía en su domicilio en QUITO, en virtud de que no se pudo realizar esta citación y tuvimos conocimiento de que el señor Campaña Pasquel fue reemplazado en la representación legal, se solicitó se realice la nueva citación en la persona del nuevo representante legal (José Zoleta Jiménez) en la dirección que aparece en el pie de página de las comunicaciones que hemos recibido. Nadie de SKYECUADOR ha comparecido al arbitraje. No asistieron a la mediación designados los árbitros se llevó a cabo la audiencia sustanciación. Se esperaba laudo arbitral, sin embargo el tribunal dispuso retrotraer el proceso hasta la fase de citación para que se cite nuevamente a la demandada. Se efectuó citación por la prensa y se ha constituido nuevo tribunal arbitral para sustanciar la causa. Se llevó a cabo la audiencia de sustanciación en que el tribunal requirió un nombramiento de esa compañía para continuar.

Juicio por cobro de facturas adeudadas por la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.- Se firmó un convenio de pago entre TAGSA y Correos del Ecuador por la deuda que esta empresa pública mantenía con TAGSA por facturas que se encontraban vencidas. No honraron el convenio de pago y se decidió emprender acciones legales. Cuantía US\$ 46.056.91. Al ser la demandada una empresa pública, se interpuso demanda ante una de las Salas de lo Contencioso Administrativo de la provincia. Los Jueces designados en una decisión que no fue unánime decidieron inhibirse del conocimiento de la causa por cuanto a su criterio las disputas de relaciones jurídicas netamente privadas deben ventilarse ante uno de los Jueces de lo Civil por lo que remitían todo lo actuado a sorteos para que un Juez de lo Civil avoque conocimiento. La demanda ya fue calificada y se, se citó, Correos del Ecuador contestó demanda, se admitieron pruebas a favor de TAGSA y fijaron audiencia preliminar para el 16 de julio de 2019. Posterior a esta audiencia, se planteó un conflicto de competencia que se dirimió finalmente a favor de Juzgado Civil, se admitieron todas las pruebas a favor de TAGSA y se obtuvo sentencia favorable condenando a Correos del Ecuador a pagar la deuda. Correos del Ecuador apeló la decisión. Contestamos apelación, Correos no compareció y se declaró desierto el recurso, ejecutoriándose la sentencia favorable a TAGSA.



Aeropuerto de Guayaquil

Juicio ejecutivo contra Emotiongroup. Esta compañía firmó un pagaré a favor de TAGSA por obligaciones que se encontraban insolutas por publicidad. Cuantía US\$ 6.008.78. La demanda fue admitida a trámite con fecha 9 de septiembre de 2018 y enviada a citaciones el 26 de septiembre 2018. Con fecha 13 de Diciembre el Juez notificó que la compañía no puedo ser citada porque no hay nadie en esa dirección que consta en el RUC y la página web de la Superintendencia de Compañías. Se dispuso citación por prensa. Se dictó sentencia favorable a TAGSA el 13 de marzo de 2020.

Juicio No. 1723-2020-07904 Cobro de Facturas adeudadas por la Empresa Pública Tame Línea Aérea del Ecuador "TAME" en liquidación en referencia al uso de las instalaciones de combustible. Demanda sometida a procedimiento sumario por el cobro de facturas de prestación de servicio de combustible en contra de TAME. Cuantía US\$ 146.351,40. Se fijó fecha de audiencia única para el 6 de enero de 2020. La contestación de TAME se limita a aspectos de competencia, reconoce su obligación en su acto de proposición.

Juicio No. 051-2020. Cobro de facturas adeudadas por la Empresa Pública Tame Línea Aérea del Ecuador "TAME" en liquidación en referencia en referencia de la concesión mercantil de oficinas y locales administrativos. Demanda sometida a procedimiento arbitral por el cobro de facturas por el uso de las instalaciones dadas en concesión mercantil en contra de TAME. Cuantía US\$ 124.450,37. Al momento en proceso de formación del tribunal

Aspectos Tributarios

Juicio No. 09501-2018-00148, Impugnación, Resolución No. 917012017RREC000161 de 17 de noviembre de 2017 que negó el reclamo de pago indebido presentado por el FIDEICOMISO MERCANTIL TAGSA por concepto de impuesto a la salida de divisas (ISD) generado en el mes de abril de 2015, en contra del Director General Subrogante del Servicio de Rentas Internas, el cual se tramita en la Sala Única del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario No. 2 con sede en la ciudad de Guayaquil. Actualmente, tenemos sentencia a favor, y el SRI interpuso Recurso de Casación, el cual se encuentra a la espera de su admisión en la Corte Nacional de Justicia. **Cuantía USD 49.950.00**

El 8 de diciembre del 2020, el SRI emitió el acta de determinación por retenciones en la fuente de impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2017, determinando diferencias por US\$ 904.935,25 más el recargo del 20% sobre la obligación principal e intereses, de tal manera que nos encontramos trabajando para interponer una acción de impugnación para ser presentada ante el Tribunal de lo Contencioso tributario.

Aspectos Comerciales y Financieros

1. A partir del 17 de marzo se cerraron las operaciones aéreas comerciales y de los locales comerciales de la Terminal de pasajeros y del aeropuerto. Desde el inicio de la pandemia hasta Diciembre se mantiene una restricción para el acceso de acompañantes a la terminal de pasajeros lo que limita la actividad comercial y algunos locales no han podido reiniciar su atención, por lo que no hemos cobrado la renta a los locales que se mantienen cerrados y a otros que se encuentran atendiendo con limitaciones hemos concedido descuentos en el arrendamiento de los espacios.
2. Los resultados de la compañía pasaron de US\$ 18'741.335 en el año 2019 a una pérdida de US\$ 5'282.166 en el año 2020
3. Durante el año 2020, no se distribuyeron dividendos del período 2019 debido a que los accionistas resolvieron dejar ese valor como utilidades no distribuidas



Aeropuerto de Guayaquil

4. En noviembre 2020 se activaron \$ 19'713.442.61 por las obras de adenda 7 correspondiente al primer contrato. Se estima que en marzo 2021 se liquiden las obras por el segundo contrato.
5. Durante los diferentes meses del año 2020 se realizaron inversiones temporales por US\$ 51'600.100 lo que generó intereses ganados al 31 de diciembre de 2020 por US\$ 252.910
6. En diciembre de 2020 se hicieron préstamos por \$8'500.000 en el Banco Bolivariano y \$3'500.000 en el Banco Guayaquil, a un plazo de 5 años con pagos trimestrales de capital e intereses; en el Banco Bolivariano el primer pago se hará a los 6 meses.

La compañía ha cumplido fielmente con las disposiciones legales sobre Propiedad Intelectual y Derecho de Autor y no ha sido objeto de reclamo o acción alguna al respecto.

En general, en relación a lo dispuesto en el Contrato de Concesión celebrado con la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil – Fundación de la M. I. Municipalidad de Guayaquil para la Administración del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de esta ciudad, informo que la Compañía ha dado cumplimiento a todas sus obligaciones contractuales en especial a las descritas en la cláusula séptima del referido contrato, Adicionalmente, hemos cumplido nuestra obligación de ejecutar trabajos de mejoramiento de servicios de salud y seguridad, así como tomar todas las medidas necesarias para resguardar el medio ambiente del Aeropuerto.

Al 31 de diciembre 2020, de acuerdo a las inversiones acordadas en la Adenda 7 tenemos un saldo por avance de obras por US\$ 3'784.655 que corresponde al segundo contrato que se estima se liquide en marzo 2021

Del mismo modo, se han mantenido al día los libros contables y se han preparado los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera. El resultado integral del año 2020 es una pérdida contable por US\$ 5'282,155.68 después del cálculo de impuesto a la renta. Esta pérdida pasa a formar parte de resultados acumulados en el patrimonio.

En razón de lo expuesto solicito a la Junta de accionistas se dignen realizar la aprobación de este informe que está acompañado de los estados financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2020.

Atentamente,

ÁNGEL CORDOVA CARRERA
Gerente General
Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A. Tagsa